

Karteikarten § 831 BGB — Haftung für den Verrichtungsgehilfen

9 Karten zum Selbstabfragen — Deliktsrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Verrichtungsgehilfe — 1. Übertragung einer Verrichtung: Was ist damit gemeint?

Verrichtungsgehilfe ist, wem mit Wissen und Willen des Geschäftsherrn eine Tätigkeit in dessen Interessenkreis übertragen worden ist. Auf einen Vertrag oder eine Vergütung kommt es nicht an; auch die Gefälligkeit genügt.

KARTE 2 / 9

Verrichtungsgehilfe — 2. Weisungsgebundenheit und Abhängigkeit: Was ist damit gemeint?

Der Gehilfe muss vom Willen des Geschäftsherrn abhängig sein, also dessen Weisungen unterliegen — der Geschäftsherr muss die Tätigkeit jederzeit beschränken, entziehen oder nach Zeit und Umfang bestimmen können.

KARTE 3 / 9

Verrichtungsgehilfe — 3. Abgrenzung zum selbstständigen Unternehmer: Was ist damit gemeint?

Wer die Arbeit eigenverantwortlich und ohne Weisungsbindung erbringt — etwa ein beauftragter Handwerksbetrieb, ein Spediteur oder ein Subunternehmer —, ist kein Verrichtungsgehilfe. In diesen Fällen kommt nur eine eigene Haftung des Auftraggebers wegen Verletzung von Auswahl-, Organisations- oder Verkehrssicherungspflichten aus § 823 I BGB in Betracht.

KARTE 4 / 9

Verrichtungsgehilfe — 4. Geschäftsherr: Was ist damit gemeint?

Geschäftsherr ist, wer den Gehilfen bestellt hat. Nach § 831 II BGB trifft dieselbe Verantwortlichkeit denjenigen, der die Besorgung eines der in § 831 I 2 BGB bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt.

KARTE 5 / 9

Widerrechtliche Schadenszufügung in Ausführung der Verrichtung — 1. Objektiver Tatbestand einer unerlaubten Handlung: Was ist damit gemeint?

Der Gehilfe muss den objektiven Tatbestand eines Delikts der §§ 823 ff. BGB verwirklicht haben, in der Regel den des § 823 I BGB. Bei Tatbeständen, die begrifflich Vorsatz voraussetzen — etwa § 826 BGB oder ein vorsätzliches Schutzgesetz i. S. d. § 823 II BGB —, muss dieser Vorsatz beim Gehilfen vorliegen.

KARTE 6 / 9

Widerrechtliche Schadenszufügung in Ausführung der Verrichtung — 2. Widerrechtlichkeit: Was ist damit gemeint?

Das Verhalten des Gehilfen muss rechtswidrig sein; Rechtfertigungsgründe schließen die Haftung aus. Bei Fahrlässigkeitsdelikten genügt die objektive Pflichtwidrigkeit, also ein Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt.

KARTE 7 / 9

Widerrechtliche Schadenszufügung in Ausführung der Verrichtung — 3. Kein Verschulden des Gehilfen erforderlich: Was ist damit gemeint?

Ein Verschulden des Gehilfen ist nicht Tatbestandsmerkmal. § 831 BGB greift daher auch, wenn der Gehilfe schuldunfähig (§§ 827, 828 BGB) oder unverschuldet in einem Irrtum befangen war.

KARTE 8 / 9

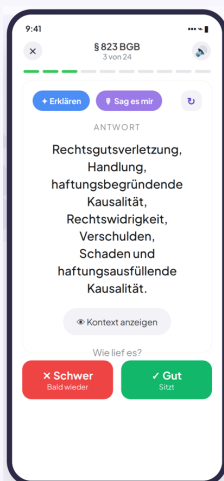
Widerrechtliche Schadenszufügung in Ausführung der Verrichtung — 4. In Ausführung, nicht bei Gelegenheit der Verrichtung: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist ein unmittelbarer innerer sachlicher Zusammenhang zwischen der übertragenen Verrichtung und dem schädigenden Verhalten. Nutzt der Gehilfe die Tätigkeit nur als äußere Gelegenheit zu einer eigenmächtigen Schädigung, handelt er lediglich „bei Gelegenheit“ — dann haftet der Geschäftsherr nicht.

KARTE 9 / 9

Kein Entlastungsbeweis nach § 831 I 2 BGB — 1. Sorgfalt bei Auswahl: Was ist damit gemeint?

Nachweis, dass der Gehilfe nach Eignung, Zuverlässigkeit und Qualifikation sorgfältig ausgewählt wurde. Maßstab ist die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, deren Anforderungen mit der Gefährlichkeit der übertragenen Tätigkeit steigen.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App